

1501129-78.2022.8.26.0168

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e está em liberdade condicional. Sabe informar que Gabriel também tem envolvimento com drogas, pois é usuário. Nega que estivesse trazendo a droga apreendida para Gabriel (fls. 09). Interrogado em Juízo, confirmou a versão apresentada.

Pois bem.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de uso de entorpecentes, ausente causa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Vargas, 274, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501129-78.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501129-78.2022.8.26.0168

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3028997/2022 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

WESLEY PORTO MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra WESLEY PORTO MARTINS, qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 19h50min, na Rua São Paulo, Centro, nesta cidade e Comarca de Dracena, o acusado trazia consigo, para consumo próprio, uma porção de "maconha", pesando aproximadamente 3,32g, substância entorpecente que determina a dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relatório dispensado, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

A existência material e a autoria do crime tipificado no art. 28 da Lei de Drogas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e

apreensão (fls. 06), laudo pericial definitivo atestando resultado POSITIVO para "maconha" (fls. 15/17), bem como pela prova oral colhida nos autos.

O policial militar MARCELO RODRIGO LIMA JULIO relatou que realizava patrulhamento de rotina com seu colega de farda quando avistaram o acusado caminhando e sentiram forte odor característico de "maconha". Esclarece que o réu fazia sentido da rodoviária para o local da abordagem e, em razão de ser um roteiro muito usado por traficantes e usuários de droga, também tiveram base suficiente para uma abordagem. No momento da abordagem ele estava defronte a uma casa. Enquanto faziam a revista, o indagavam sobre sua qualificação, motivo de estar ali, para onde estava indo, quando então ele passou a responder e percebeu que estava com dificuldade na fala. Procedeu a revista e pediu que o réu abrisse a boca, momento em que viu um invólucro plástico. Pediu para ele cuspir e percebeu que se tratava de uma porção de "maconha". Gabriel, proprietário da casa que o réu chegava, saiu no quintal, mas não se apresentou, razão pela qual não sabe se havia algo de ilícito com ele. O acusado alegou que a droga serviria para seu consumo, não esclarecendo de quem adquiriu nem quanto pagou (fls. 14).

Destaco que, para efeito probatório, o depoimento dos policiais ouvidos em Juízo deve ser considerado sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem.

Nesse sentido:

Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606).

Prova - Testemunha - Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT 771/566).

Na fase administrativa o réu alegou que é usuário de "maconha" e estava chegando na frente da casa de seu amigo Gabriel, na Rua São Paulo, quando foi abordado por Policiais Militares que passavam pelo local. Confirma que trazia no bolso uma porção de "maconha" embalada em papel filme e, ao perceber que seria abordado pelos Policiais, enfiou a droga na boca, mas não engoliu. Durante a abordagem os Policiais Militares perceberam que o declarante tinha algo na boca, oportunidade em que foi indagado e acabou apresentando a droga. Esclarece que já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e está em liberdade condicional. Sabe informar que Gabriel também tem envolvimento com drogas, pois é usuário. Nega que estivesse trazendo a droga apreendida para Gabriel (fls. 09). Interrogado em Juízo, confirmou a versão apresentada.

Pois bem.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de uso de entorpecentes, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação.

Filio-me ao entendimento de que trazer consigo droga para consumo pessoal, tratando-se de conduta que envolve entorpecentes, representa perigo abstrato para a saúde pública.

Nesse sentido:

"1. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância" (RHC 34.466/DF, 6.^a Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 27/05/2013)." (RHC 43.693/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 02/09/2014).

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do art. 68 do Código Penal.

Para o crime de uso de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê no artigo 28, inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas; inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, bem como as circunstâncias do caso concreto, aplico a pena de advertência.

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para o fim de CONDENAR o réu WESLEY PORTO MARTINS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência.

Como o crime não é punido com privação de liberdade, não se impõe prisão cautelar para recorrer.

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração com comunicação à autoridade policial, caso tal providência não tenha sido adotada.

Honorários na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.IC.

Dracena, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA